

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 633/2538

นาย วิวัฒน์ สาธิตสมนนต์

โจทก์

นาง พิมพ์ใจ สุขิวสินนท์ หรือ สุขิวสิน

นนท์ กับพวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1375

ผู้แย้งการครอบครองจะต้องเข้าไปครอบครองที่ดินด้วยตนเองหรือโดยผู้แทน
ศาลอุทธรณ์ฟังข้อเท็จจริงเพียงว่าประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2531 ก. ไปบอกโจทก์ว่า
ได้ออกน.ส.3ก.ทับที่ดินพิพาทของโจทก์ยังไม่พอจะนำมาวินิจฉัยว่า ก.ได้แย้งการ
ครอบครองที่ดินพิพาทตั้งแต่วេลาดังกล่าวการที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่าโจทก์ทราบ
ว่า ก. ออกน.ส.3ก.ทับที่ดินพิพาทของโจทก์ย่อมแสดงให้เห็นอยู่ในตัวว่าโจทก์ได้ทราบ
ว่า ก. ได้แย้งการครอบครองที่ดินพิพาทตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2531 แล้วโจทก์ฟ้อง
คดีเพื่อเอาคืนซึ่งการครอบครองเกินกว่าหนึ่งปีขาดสิทธิฟ้องเอาคืนเป็นคำวินิจฉัยที่ไม่
ชอบเมื่อ ก. ไม่เคยเข้าไปครอบครองที่ดินพิพาทหรือให้บุคคลอื่นครอบครองแทน
ก.เพียงขอออกน.ส.3ก.ทับที่ดินโจทก์แม้โจทก์ทราบการกระทำดังกล่าวของ ก.แล้ว
ก็ไม่ใช้การแย้งการครอบครองที่ดินพิพาทจากโจทก์

โจทก์ ฟ้อง และ แก้ไข คำฟ้อง ขอให้ ชับไล่ จำเลย ทั้ง สอง และ บริวารออก
จาก ที่ดิน ห้าม มิให้ จำเลย ทั้ง สอง พร้อม บริวาร เกี่ยวข้อง อีก ต่อไปให้ จำเลย

ทั้ง สอง รือถอน พืชไร่ ซึ่ง ปลูก อยู่ ใน ที่ดิน โจทก์ และ ขนย้ายทรัพย์สิน ออก ไป
ทั้งหมด มิฉะนั้น ให้ โจทก์ เป็น ผู้ รือถอน และ ขนย้ายโดย จำเลย ทั้ง สอง เป็น ผู้
เสีย ค่าใช้จ่าย ให้ จำเลย ทั้ง สอง ใช้ค่าเสียหาย ให้ แก่ โจทก์ เดือน ละ 3,000 บาท
นับแต่ วันฟ้อง ไป จนกว่าจำเลย และ บริวาร จะ รือถอน หรือ ขนย้าย ทรัพย์สิน
ออก ไป จาก ที่ดิน

จำเลย ทั้ง สอง ให้การ ว่า ที่ดิน ตาม ฟ้อง เป็น ที่ดิน น.ส.3 ก.เลขที่ 2196
ตำบล ท่าเคย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัด ราชบุรี ของ จำเลย ที่ 1 ซึ่ง ชื้อ มาจาก นาย
เกียรติ สุนทรราชูณ ทางราชการ ออก น.ส.3 ก. เลขที่ 2196 ให้ แก่ นาย เกียรติ เมื่อ
วันที่ 8 ตุลาคม 2530 โดย นาย เกียรติ ได้ ครอบครอง ที่ดินพิพาท ตลอดมา โจทก์
ไม่ได้ ฟ้อง เอาคืน ซึ่ง การ ครอบครอง ภายใน ระยะเวลา หนึ่ง ปี ตาม ที่ กฎหมาย
กำหนด ที่ดินพิพาท หาก จะ ให้ เช่า ก็ ได้ ค่าเช่า เพียง เดือน ละ 833.33 บาทขอให้
ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้น พิพากษา ให้ ชั่วไ้ จำเลย ทั้ง สอง และ บริวาร ออกจาก ที่ดิน
พิพาท ห้าม มิให้ จำเลย ทั้ง สอง พร้อม บริวาร เข้า ไป เกยวข้อง อีก ให้ จำเลยทั้ง
สอง รือถอน พืชไร่ ที่ ปลูก อยู่ ใน ที่ดินพิพาท และ ขนย้าย ทรัพย์สินออก ไป
ทั้งหมด ให้ จำเลย ทั้ง สอง ใช้ ค่าเสียหาย แก่ โจทก์ เดือน ละ 700 บาท นับแต่ วัน
ฟ้อง ไป จนกว่า จำเลย และ บริวาร จะ รือถอน หรือขนย้าย ทรัพย์สิน ออก ไป จาก
ที่ดินพิพาท คำขอ อื่น นอกจาก นี้ ให้ยก

จำเลย ทั้ง สอง อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษากลับ ให้ยก ฟ้องโจทก์

ระหว่าง ระยะเวลา ยื่นฎีกา ปราบฏ จาก คำแถลง ของ โจทก์ และ คำร้องขอ ขยาย ระยะเวลา ฎีกา ของ เจ้าพนักงาน พิทักษ์ทรัพย์ ของ โจทก์ ว่า โจทก์ถูก ศาล แพ่ง พิพากษา ให้ เป็น บุคคล ล้มละลาย แล้ว ตาม คดี หมายเลขแดงที่ ล. 300/2535 ของ ศาลแพ่ง

โจทก์ โดย เจ้าพนักงาน พิทักษ์ทรัพย์ ของ โจทก์ ฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า "เห็นว่า การ แย่ง การ ครอบครอง ผู้ แย่ง จะ ต้องเข้า ไป ครอบครอง ที่ดิน ด้วย ตนเอง หรือ โดย ผู้แทน แต่ การ วินิจฉัย ปัญหาเรื่อง แย่ง การ ครอบครอง นั้น ศาลอุทธรณ์ พัง ข้อเท็จจริง เพียง ว่า ประมาณเดือน กุมภาพันธ์ 2531 นาย เกียรติ ไป บอก โจทก์ โจทก์จึง ทราบ ว่า นาย เกียรติ ออก น.ส.3 ก. ทับ ที่ดินพิพาท ของ โจทก์ ข้อเท็จจริง ที่ ศาลอุทธรณ์ รับฟัง มา ดังกล่าว ยัง ไม่พอ ที่ จะ นำ มา วินิจฉัย ว่านาย เกียรติ ได้ แย่ง การ ครอบครอง ที่ดินพิพาท ตั้งแต่ เดือน กุมภาพันธ์ 2531 เพราะ ไม่ปรากฏ ข้อเท็จจริง ว่า นาย เกียรติ ได้ เข้า ครอบครอง ที่ดินพิพาท ด้วย ตนเอง หรือ โดย ผู้แทน หรือไม่ ตั้งแต่ เมื่อใด ดังนั้นที่ ศาลอุทธรณ์ วินิจฉัย ว่า โจทก์ ทราบ ว่า นาย เกียรติ ออก น.ส.3 ก. ทับ ที่ดินพิพาท ของ โจทก์ ย่อม แสดง ให้ เห็น อยู่ ใน ตัว ว่า โจทก์ ได้ ทราบว่า นาย เกียรติ ได้ แย่ง การ ครอบครอง ที่ดินพิพาท ตั้งแต่ เดือน กุมภาพันธ์ 2531 แล้ว เมื่อ โจทก์ ฟ้องคดี เพื่อ เอาคืน ซึ่ง การ ครอบครองเกินกว่า หนึ่ง ปี จึง ขาด สิทธิ ฟ้อง เอาคืน ที่ดินพิพาท เป็น คำวินิจฉัยที่ ไม่ชอบ ศาลฎีกา ย่อม มีอำนาจ วินิจฉัย ข้อเท็จจริง เพิ่มเติม เพื่อนำ มา วินิจฉัย ปัญหาข้อกฎหมาย ใน ประเด็น ที่ ว่า โจทก์ ฟ้องคดี เพื่อ เอาคืนซึ่ง ที่ดินพิพาท ภายใน หนึ่ง ปี นับแต่ ถูก แย่ง การ ครอบครอง หรือไม่ และ ประเด็น เกี่ยวเนื่อง ว่า โจทก์ เสียหาย หรือไม่ เพียงใด ด้วยโดย ไม่ต้อง ย้อน ลำนวน ไป ให้ ศาลอุทธรณ์ วินิจฉัย เพิ่มเติม และ พิพากษาใหม่ เพราะ คู่ความ ได้ นำสืบ มา จน สิ้น กระแสความ แล้ว ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

มาตรา 243(3) ปัญหา ดังกล่าวโจทก์ มี นาย ชวน จำดากล้อง เป็น พยาน เบิกความ ว่า พยาน เป็น ผู้ช่วย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ที่ 3 ตำบล ท่าเคย พยาน เริ่ม เข้า ที่ดิน จาก โจทก์ ตั้งแต่ ปี 2525 ใน ตอนแรก เข้า เนื้อที่ 10 ไร่ และ เพิ่ม จำนวนที่ดิน ที่ เข้า เรื่อย มา จน กระทั่ง เดือน เมษายน 2532 เป็น 90 ไร่ ตามสำเนา สัญญาเช่า เอกสาร หมายเลข จ. 13 ถึง จ. 16 ที่ดิน โจทก์ ด้าน ทิศเหนือจด ที่ดิน นาย วน ทิศ ตะวันตก เป็น ทางสาธารณะ ตาม ที่ดิน ใน เส้น สีแดง ใน แผนที่ พินาต เอกสาร หมายเลข จ. ล. 1 พยาน เข้า ที่ดิน โจทก์ ทำกิน เรื่อย มาไม่มี ผู้ใด ได้แย้ง คัดค้าน จน กระทั่ง ปลาย เดือน มีนาคม 2532นาย เกียรติ กล่าวอ้าง ว่า ที่ดิน เป็น ของ ตน พยาน จึง ไป แจ้ง ให้ โจทก์ ทราบ และ นาย ล้วน จันทรศรีเจริญ พยานโจทก์ อีก ปาก เบิกความ ว่า พยาน เข้า ที่ดิน จาก นาย เกียรติ ตาม สำเนา สัญญาเช่า เอกสาร หมายเลข จ. 28 ซึ่ง อยู่ ติดกับ ไร่ อ้อย ของ โจทก์ โจทก์ มอบหมาย ให้ พยาน ดูแล ที่ดิน โจทก์ เนื้อที่ ประมาณ 120 ไร่ ตาม พื้นที่ ใน เส้น สีแดง ใน แผนที่พินาต เอกสาร หมายเลข จ. ล. 1 ใน ช่วง ที่ พยาน ดูแล ที่ดิน ให้ โจทก์ นั้นนาย ชวน ได้ เข้า ที่ดิน โจทก์ อยู่ ต่อมา วันที่ 20 เมษายน 2532 พยาน และ สิบตำรวจโท อุดลย์ ได้ เข้า ไป ดู ที่ดิน โจทก์ เห็น รถไถ เข้า ไป ไถ ที่ดิน โจทก์ จึง แจ้ง ให้ โจทก์ ทราบ ส่วน จำเลย ทั้ง สอง มี ตัว จำเลย ที่ 1เบิกความ ว่า จำเลย ที่ 1 ชื่อ ที่ดินพินาต มา จาก นาย เกียรติ เมื่อ เดือน มีนาคม 2531 นาย เกียรติ พา จำเลย ที่ 1 ไป ดู ที่ดิน และ ชี้ แนว เขต ใน ตอน นั้น ที่ดินพินาต เป็น ที่โล่ง ไม่มี ใคร ครอบครอง ทำ ประโยชน์ไม่มี ร่องรอย การ ปลูก พืชผล ต่อมา เดือน พฤศจิกายน 2531 จำเลย ที่ 1ให้ จำเลย ที่ 2 เข้า ที่ดิน ดังกล่าว ปลูก มัน สำปะ หลัง ค่าเช่า ปี ละ10,000 บาท และ จำเลย ที่ 2 เบิกความ ว่า จำเลย ที่ 2เช่า ที่ดินพินาต จาก จำเลย ที่ 1 เมื่อ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2531และ ได้ เข้า ปลูก มัน สำปะหลัง ใน ที่ดินพินาต จำเลย ที่ 1 เคย เห็นนาย เกียรติ ทำประโยชน์ ใน ที่ดินพินาต มา ก่อน ต่อมา เห็น นาย ชวน ทำประโยชน์ และ ทิ้ง วาง ไว้ 2 ปี เห็นว่า พยานโจทก์ ดังกล่าว เป็น ผู้ทำประโยชน์

ใน ที่ดินพิพาท และ เป็น ผู้ได้รับ มอบหมาย จาก โจทก์ ให้ ดูแลที่ดินพิพาท เป็น ผู้ ที่ อยู่ ใกล้ชิด และ เกี่ยวข้อง กับ ที่ดินพิพาท โดยตรงย่อม รู้เห็น ว่า ผู้ใด เป็น ผู้ ครอบครอง ที่ดินพิพาท ตั้งแต่ เมื่อใดส่วน จำเลย ทั้ง สอง นอกจาก ไม่ได้ นำ นาย เกียรติ ซึ่ง จำเลย ทั้ง สอง อ้างว่า เป็น ผู้ครอบครอง ที่ดินพิพาท ก่อน ที่ จะขาย ให้ แก่ จำเลย ที่ 1 มา เบิกความสนับสนุน แล้ว จำเลย ที่ 1 ก็ ไม่ได้ เบิกความ ว่า นาย เกียรติ เป็น ผู้ครอบครอง ที่ดิน แต่ กลับ เบิกความ ว่า ที่ดินพิพาท เป็น ที่โล่ง ไม่มี ใคร ครอบครอง ทำประโยชน์ และ จำเลย ที่ 2 เบิกความ เพียง ว่า เคย เห็นนาย เกียรติ ทำประโยชน์ ใน ที่ดินพิพาท มา ก่อน แต่ ไม่ได้ เบิกความ ถึง เลย ว่า นาย เกียรติ ครอบครอง ที่ดินพิพาท ตั้งแต่ เมื่อใด นอกจาก นี้ ยัง เบิกความ เจือสม พยานโจทก์ ว่า เห็น นาย ชวน ทำประโยชน์ ใน ที่ดิน พิพาท พยานหลักฐาน ของ โจทก์ จึง มี น้ำหนัก มาก กว่า พยานหลักฐาน ของ จำเลยทั้ง สอง ข้อเท็จจริง พังได้ ว่า นาย เกียรติ ไม่เคย เข้า ไป ครอบครอง ที่ดินพิพาท หรือ ให้ บุคคลอื่น ครอบ ครอบแทน การ ที่นาย เกียรติ เพียง ขอ ออก น.ส.3 ก. ทับ ที่ดิน โจทก์ แม้ โจทก์ ทราบ การกระทำ ดังกล่าวของ นาย เกียรติ แล้ว ก็ ตาม ก็ ไม่ใช่ การ แย่ง การ ครอบครอง ที่ดินพิพาท จาก โจทก์ และ จาก ทางนำสืบ ของ จำเลย ทั้ง สอง ปรากฏ ว่า จำเลย ที่ 1 ซื้อที่ดินพิพาท จาก นาย เกียรติ เมื่อ วันที่ 9 มีนาคม 2531 แต่ ก็ มิได้ เข้า ครอบครอง ทำประโยชน์ ใน ที่ดินพิพาท ใน ทันที จน วันที่ 29 พฤศจิกายน 2531 จึง ให้ จำเลย ที่ 2 เข้า ปลุก มัน สำปะหลัง ซึ่ง ถือได้ว่า เป็นวันที่ จำเลย ที่ 1 โดย จำเลย ที่ 2 เข้า แย่ง การ ครอบครอง ที่ดินพิพาทจาก โจทก์ นับ ถึง วันฟ้อง คือ วันที่ 25 พฤษภาคม 2532 ยัง ไม่เกิน หนึ่ง ปีโจทก์ ยัง ไม่ ขาด สิทธิ ฟ้อง เรียกคืน ที่ดินพิพาท "

พิพากษากลับ ให้ บังคับคดี ตาม คำพิพากษา ศาลชั้นต้น

(ชัยวัฒน์ ดุลยปฏิณ-ก้าน อันนันทน์-อัศววิทย์ สุมาวงศ์)

แหล่งที่มา

สำนักงาน ส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

(1)ตามมาตรา1367บัญญัติว่า"บุคคลใดยึดถือทรัพย์สินโดยเจตนาจะยึดถือเพื่อตน ท่านว่าบุคคลนั้นได้ซึ่งสิทธิครอบครอง"จะนั่นที่ว่าไม่ได้แย่งการครอบครองนั้นขอพูด เล็กน้อย ในการเข้ายึดถือมีความหมายว่าต้องเข้าเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินตามสภาพ แห่งทรัพย์สินนั้นพอที่จะใช้อำนาจเหนือทรัพย์สินนั้นได้และมีอำนาจหวังกันมิให้ บุคคลอื่นใดเข้ามาเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินนั้นนอกจากนี้จะต้องมีเจตนาที่จะยึดถือเพื่อ ตนด้วยที่ว่า"เพื่อตน"นั้นหมายความว่าเพื่อประโยชน์(benefit)ของตนเท่านั้นไม่ต้อง ถึงขนาดมีเจตนาเป็นเจ้าของตามมาตรา1382 (2)โดยหลักดังกล่าวข้างต้นผู้ที่แย่ง การครอบครองก็ต้องหมายความว่าเป็นผู้ที่เข้ายึดถือทรัพย์สินโดยมีเจตนายึดถือเพื่อ ตนนั่นเองจึงต้องถือว่าผู้แย่งการครอบครองได้สิทธิครอบครองและมีสิทธิครอบครอง ไม่ใช่คิดอย่างคนธรรมดาทั่วไปว่าไม่ได้สิทธิครอบครองไม่มีสิทธิครอบครองเพราะ เป็นการแย่งชิงบุกรุกเข้ามาต่างหากดังนี้หาเป็นการถูกต้องตามกฎหมายลักษณะ ครอบครองไม่ (3)แต่ข้อเท็จจริงตามฎีกาฉบับนี้ ก. เพียงขอออกน.ส.3ก.ทับที่ของ โจทก์ไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับที่ดินที่พิพาทตามสภาพของที่ดินพอที่จะมีอำนาจเหนือ ที่ดินและมีอำนาจหวังกันขลยจึงไม่เป็นการแย่งการครอบครองที่ดินพิพาทจากโจทก์ ศาลฎีกาจึงเห็นว่าที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่าโจทก์ทราบว่ ก. ออกน.ส.3ก.ทับที่ของ โจทก์ยอมแสดงให้เห็นอยู่ในตัวว่าโจทก์ทราบว่า ก.ได้แย่งการครอบครองตั้งแต่ กุมภาพันธ์2531แล้วโจทก์ฟ้องคดีเพื่อเอาคืนซึ่งการครอบครองเกินกว่าหนึ่งปีขาด สิทธิฟ้องเอาคืนจึงเป็นคำวินิจฉัยที่ไม่ชอบเพราะมิใช่เรื่องแย่งการครอบครองพึง

สังเกตว่าที่ว่าการฟ้องเอาคืนการครอบครองจะต้องเอาคืนภายในหนึ่งปีนั้นใช้เฉพาะกรณีแย่งการครอบครองเท่านั้นกรณีตามกฎหมายไม่เป็นการแย่งการครอบครอง ? ไพจิตร บุญญพันธุ์?